**MATRIZ DE CUMPLIMIENTO – SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.**
**Obligaciones como representante de marca acreditado ante PERÚ COMPRAS**

RUC 20610900551 · Marcas: **MOBIS** (Mobiliario en General), **SQP-MIKROVAL** (Desinfectantes), **DELISOYA** (Aceite vegetal), **SRB** (Neumáticos vehículos pesados)
Preparado el 9 de noviembre de 2026 · Uso interno

---

## 1. POR QUÉ IMPORTA

Bartek logró que PERÚ COMPRAS abriera el procedimiento del **numeral 8.7.1** contra PALMA REAL por no mantener actualizada su ficha (HACCP vencido), y sus fichas fueron retiradas. **El mismo procedimiento puede aplicarse a Bartek** si un competidor o PERÚ COMPRAS detecta un incumplimiento.

**Sanciones (Directiva N.° 004-2023-PERÚ COMPRAS, numeral 8.7):**

| Si incumple… | Consecuencia |
|---|---|
| Literales **a), b) o c)** del numeral 8.6 | Suspensión **fija de 30 días calendario** en la categoría (8.7.3) |
| Literales **d) a p)** del numeral 8.6 | Suspensión **hasta 30 días calendario o hasta superar el incumplimiento**, lo que ocurra después (8.7.4) |

**Además, sin aviso previo:** según el **literal c) del numeral 8.1.2 de la Directiva N.° 005-2025-PERÚ COMPRAS (v2)**, la DCEME puede **excluir temporal o permanentemente** las fichas que incumplan su estructura, como resultado de su **propio monitoreo**. Así lo hizo con PALMA REAL (Oficio N.° 007611-2026: exclusión temporal por HACCP vencido) **el mismo día** en que le pidió descargos. Las fichas pueden desaparecer del catálogo **antes** de cualquier descargo.

Antes de suspender, PERÚ COMPRAS da **5 días hábiles para descargos** (8.7.1). **Ese plazo nunca debe vencer sin respuesta.** Durante la suspensión no se pueden registrar, actualizar ni gestionar fichas en esa categoría (8.7.2).

## 2. OBLIGACIONES DEL NUMERAL 8.6 Y QUÉ DEBE HACER BARTEK

| Lit. | Obligación | Qué debe hacer Bartek | Riesgo |
|---|---|---|---|
| a | Cumplir las normas que regulan el rubro de los productos (sanitarias, técnicas, etc.) | Tener vigentes **todos** los documentos de habilitación que exige cada ficha técnica (registro sanitario, HACCP, autorizaciones). | **ALTO** – 30 días fijos |
| b | Respetar la propiedad industrial | Usar solo marcas con registro INDECOPI vigente y autorización del titular. | **ALTO** – 30 días fijos |
| c | Cumplir los compromisos del Anexo 1 (solicitud de acreditación) | Registrar fichas **solo en las categorías acreditadas** (ver la alerta del punto 3). | **ALTO** – 30 días fijos |

| Lit. | Obligación | Qué debe hacer Bartek | Riesgo |
|---|---|---|---|
| d | Remitir la información que pida PERÚ COMPRAS, completa y **dentro de plazo** | Revisar **a diario** serviciosbartek@gmail.com. Responder siempre antes del vencimiento. | Medio |
| e | Remitir material vigente (catálogos, folletos, manuales) | Tener folletos y fichas técnicas actualizados de cada producto. | Medio |
| f | **Mantener actualizadas las Fichas-producto** | Revisar cada ficha: documentos vencidos, fotos, contenido y precios. **Es la causal que se aplicó a PALMA REAL.** | **ALTO** |
| g | Emitir cartas de originalidad o garantía a los proveedores, en el plazo fijado | Tener un modelo listo y responder rápido cada pedido. | Medio |
| h | Realizar las inspecciones de originalidad que pidan las entidades o PERÚ COMPRAS | Designar quién atiende y en qué plazo. | Medio |
| i | Presentar la documentación que pida PERÚ COMPRAS para verificar autenticidad | Archivo ordenado de todo lo presentado en la acreditación (puede haber **fiscalización posterior**, numeral 7.6). | Medio |
| j | Informar a los proveedores sobre las fichas (certificaciones, autorizaciones, precios) | Responder con documentos a los proveedores que lo pidan. | Bajo |
| k | Informar en **15 días hábiles** el cambio de titular de la marca o de representante legal | Avisar cualquier cambio de gerente o de titular. | Medio |
| l | Informar en **15 días hábiles** cualquier hecho que afecte la representación o el registro de la marca | Por ejemplo: vencimiento o cancelación de la autorización del titular, o problemas con el registro INDECOPI. | Medio |
| m | Comunicar en **10 días hábiles** el cambio de datos de contacto | Si cambia el correo o el teléfono del Anexo 1 o 2, avisarlo. Todas las comunicaciones deben salir **solo** de los correos declarados (8.5.2). | Medio |
| n | Mantener el RUC **activo y habido** | Revisar la Ficha RUC en SUNAT cada mes. | Medio |
| o | Mantener vigente la | Controlar las fechas de vencimiento de los | **ALTO** |

| Lit. | Obligación | Qué debe hacer Bartek | Riesgo |
|---|---|---|---|
| | documentación de titularidad de la marca | certificados INDECOPI y de las autorizaciones de uso. | |
| p | Otras de la normativa | Acuerdo de Adhesión, Directiva N.° 005-2025 (v2), comunicados de PERÚ COMPRAS. | Medio |

## 3. EL ACUERDO DE ADHESIÓN FIRMADO

El acuerdo **no agrega obligaciones nuevas**: remite al numeral 8.6 (cláusula 2.3). Pero hay cuatro puntos que cuidar:

- **Cláusula 2.2:** Bartek es **responsable de la veracidad, integridad, consistencia y actualización** de cada ficha. Esto refuerza la obligación del literal f).
- **Cláusula 6 – Notificaciones:** son válidas desde que llegan a la **bandeja de notificaciones de la Plataforma de los CEAM** y/o al correo registrado, **aunque nadie las lea**. Bartek debe revisar **ambas cada día** y configurar el correo para que nada se vaya a spam. Un oficio no leído hace correr los 5 días de descargos igual.
- **Cláusula 3:** estar acreditado **no garantiza la permanencia** de las fichas en el catálogo.
- **Cláusula 5:** las controversias sobre la acreditación las resuelve **PERÚ COMPRAS**.

**ALERTA – Categorías de MOBIS en el Anexo del acuerdo.** El Anexo firmado incluye para MOBIS **cinco** categorías: silla fija, silla giratoria, butaca para auditorio, butaca para espera y silla plegable. Pero el **Formato N.° 397-2025-ARM** solo acredita **tres**: butaca para auditorio, butaca para espera y silla plegable. El 20/08/2026 PERÚ COMPRAS observó que no se deben consignar categorías sin acreditación vigente.
- **Si Bartek tiene otro formato que acredite silla fija y silla giratoria:** tenerlo a la mano.
- **Si no lo tiene:** el Anexo contiene dos categorías sin acreditación. Eso puede **explicar la demora** en formalizar el acuerdo y exponer a Bartek a una observación por **declaración inexacta** (cláusula 7 y fiscalización posterior, numeral 7.6). Conviene **corregirlo de inmediato** con PERÚ COMPRAS, antes de que lo detecten ellos.

## 4. PUNTOS CRÍTICOS POR MARCA

**DELISOYA (aceite vegetal) – PRIORIDAD 1.** Es un alimento: la ficha técnica exige, en sus documentos de habilitación, el **registro sanitario** y la **validación del Plan HACCP** vigentes de la planta productora (COMERCIAL INVICTUS S.A.C.). La validación HACCP de DIGESA **dura dos años**. **Es exactamente lo que Bartek denunció de PALMA REAL**: un competidor puede revisar la ficha de DELISOYA con la misma lupa.
- Verificar hoy la fecha de vencimiento del HACCP y del registro sanitario que figuran en cada ficha DELISOYA (DELI20221201 a DELI20221205).
- Si alguno está por vencer o vencido: pedir al productor el documento renovado y **solicitar la actualización de la ficha** antes de que alguien lo reporte.

**SQP-MIKROVAL (desinfectantes).** Fichas 2007274, 2298513 y 2298514 observadas, a la espera del Acuerdo de Adhesión.
- Revisar qué autorización sanitaria exige la ficha técnica de la categoría Desinfectantes y que

esté vigente.
- Tener lista la documentación para subsanar en cuanto se formalice el acuerdo.

**MOBIS (mobiliario).** 22 fichas ofertadas, bloqueadas por el Acuerdo de Adhesión.
- No registrar fichas fuera de las tres categorías acreditadas.
- Revisar que las fichas tengan sus certificados y fichas técnicas vigentes, y que la autorización del titular de la marca siga vigente.

**SRB (neumáticos para vehículos pesados).** Aplicar la misma revisión: categoría acreditada, registro INDECOPI, autorización del titular y los documentos técnicos que exija la ficha (homologaciones o certificados de los neumáticos).

## 5. CONTROL DE VENCIMIENTOS (llenar y revisar cada mes)

| Marca | Documento | N.º | Vence | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| DELISOYA | Validación Plan HACCP (DIGESA) | | | |
| DELISOYA | Registro sanitario | | | |
| DELISOYA | Certificado INDECOPI / autorización del titular | | | |
| SQP-MIKROVAL | Autorización sanitaria de la ficha | | | |
| SQP-MIKROVAL | Certificado INDECOPI / autorización del titular | | | |
| MOBIS | Certificado INDECOPI / autorización del titular | | | |
| SRB | Certificado INDECOPI / autorización del titular | | | |
| Bartek | Vigencia de poder del representante legal | | | |
| Bartek | RUC activo y habido | | | |

## 6. RUTINA RECOMENDADA

1. **Diario:** revisar la **bandeja de notificaciones de la Plataforma de los CEAM**, serviciosbartek@gmail.com (incluido spam) y la mesa de partes digital. Cualquier oficio con plazo se responde **antes** del vencimiento.
2. **Mensual:** revisar la tabla de vencimientos, la Ficha RUC y las fichas publicadas en el buscador del CEAM.
3. **Ante cualquier cambio** (gerente, correo, titular, registro de marca): avisar a PERÚ COMPRAS dentro de 10 o 15 días hábiles, según el caso.
4. **Si llega un oficio del numeral 8.7.1:** responder con descargos y documentos en los **5 días hábiles**.

*Base normativa: Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS (R.J. N.º 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA), numerales 7.6, 7.10, 8.5.2, 8.6 y 8.7; Reglamento de la Ley N.º 32069, artículo 276.1; Directiva N.º 005-2025-PERÚ COMPRAS (v2) y Acuerdo de Adhesión.*